

1500111-48.2021.8.26.0300

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Mariana Tonoli Angeli

Comarca: Jardinópolis

Foro: Foro de Jardinópolis

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... dos meios policiais por porte de armas e tráfico. Disseram ainda que no momento em que chegaram no local foram recebidos por um senhor, o qual se identificou como genitor do réu, o qual lhes disse que no momento em que os policiais chegaram seu filho teria deixado o imóvel.

Denota-se incontroverso que é pressuposto do crime de receptação a existência de crime anterior, conforme ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jardinópolis

Foro de Jardinópolis

1ª Vara

Praça Dr. Mario Lins, s/n., Jardinópolis-SP - cep 14680-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500111-48.2021.8.26.0300 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500111-48.2021.8.26.0300

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2097765/2021 - DEL.POL.JARDINÓPOLIS, 11984247 -

DEL.POL.JARDINÓPOLIS, 134/21/410 - DEL.POL.JARDINÓPOLIS, 135/21/410 -

DEL.POL.JARDINÓPOLIS, 2097765 - DEL.POL.JARDINÓPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SIDNEY JOSE DA FONSECA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mariana Tonoli Angeli

Vistos.

I. Relatório

SIDNEY JOSÉ DA FONSECA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal e artigo 12, caput, da Lei 10.826/03, isto porque, segundo consta na denúncia, no dia 01 de fevereiro de 2021, no período da tarde, na Rua Jorge Jaco Couri, nº 250, Centro, nesta cidade e Comarca de Jardinópolis, ocultava, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime consistente em um veículo Fiat/Siena Essence, ano 2014, cor branca, placa PUQ-4972,

da cidade de Uberaba/MG, pertencente à vítima G. M. C. S.

Consta, também, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, SIDNEY JOSÉ DA FONSECA possuía arma de fogo e munições, de uso permitido, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência.

A denúncia foi recebida em 05 de julho de 2021, às fls. 56/57.

O réu foi devidamente citado (fls. 72) e apresentou defesa prévia às fls. 75.

Durante a instrução, foi realizada a oitiva da vítima, de duas testemunhas arroladas pela acusação e, ao final, o réu foi interrogado.

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, em Alegações Finais Orais, a I. Representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal nos termos da denúncia.

A Nobre Defesa, por sua vez, pleiteou, em memoriais finais escritos a absolvição do acusado, com fundamento no art. 386, inciso V, por não existir prova de ter o réu concorrido para as infrações penais. (fls.166/178).

É, em síntese, o relatório.

II. Fundamentação

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade delitiva resultou positiva pelo Boletim de Ocorrência nº 134/2021 às fls. 10/12; pelo Boletim de Ocorrência nº 135/2021 às fls. 13/15; pelo Auto de Exibição e Apreensão às fls. 16/17; pelo Laudo Pericial às fls. 20/22; pela Pesquisa às fls. 23; pelo Boletim de Ocorrência nº 2020-002705294-001 às fls. 24/26; pelo Laudo Pericial às fls. 30/34; pelo Relatório às fls. 35/36, bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria é certa e indubitosa.

O réu, em fase inquisitorial, nada soube informar a respeito do RDO 134/2021. Alegou que o veículo Fiat Siena 2014/2015, placa PUQ-4972, estava em frente a sua casa, entretanto, não sabia que era furtado ou quem cometeu o delito. Nada soube informar sobre a droga e a arma de fogo encontrada no veículo. Esclareceu, por fim, que seu RG foi encontrado em sua casa e não dentro do veículo (fls. 37). Em juízo, manteve a mesma versão outrora prestada, afirmando que o veículo descrito na denúncia tão somente estava estacionado em frente a sua garagem, dizendo ainda nunca ter tido um carro ou mesmo uma motocicleta e nem mesmo carta para motorista. Disse que no dia dos fatos inclusive autorizou o motorista de prenome Mauro estacionar em frente à sua garagem. Negou ter conhecimento da arma e munição descrita na denúncia. Afirmou que somente as "parangas" de maconha eram suas e que seu documento de identidade foi encontrado no interior de sua residência.

A vítima, em ambas as fases, relatou que estacionou o veículo na referida via, por volta das 17h30min e, ao retornar, por volta das 19h, percebeu que o veículo não estava no local e havia sido furtado por indivíduo(s) não identificado(s). (fls. 25).

As testemunhas de acusação, policiais militares, Flávio Rafael Ferreira e Lucas Mendes Caramori, em ambas as fases, relataram, em consonância, que na data dos fatos receberam uma denúncia de populares, em razão de que um veículo, produto de roubo, estaria em uma residência. Informaram que, chegando ao local, constatarem

que o veículo era produto de roubo e, no seu interior, foi localizada uma pistola, calibre 380, com 19 (dezenove) munições intactas, 169 (cento e sessenta e nove reais) em notas diversas e um documento de identidade. Em buscas pelo interior do imóvel, localizaram 03 (três) porções de substância esverdeada que aparentava ser maconha (fls. 18 e 19, respectivamente). Em juízo, ainda afirmaram que o réu já é conhecido dos meios policiais por porte de armas e tráfico. Disseram ainda que no momento em que chegaram no local foram recebidos por um senhor, o qual se identificou como genitor do réu, o qual lhes disse que no momento em que os policiais chegaram seu filho teria deixado o imóvel.

Denota-se incontroverso que é pressuposto do crime de receptação a existência de crime anterior, conforme Boletim de Ocorrência às fls. 24/26, que relatou o furto do veículo em via pública. Sendo assim, não há dúvidas de que o réu adquiriu produto de crime, consistente em um veículo Fiat/Siena Essence, da cidade de Uberaba/MG.

Além disso, ficou demonstrado que o réu sabia que o bem adquirido era produto de crime. Não há provas de que o veículo foi adquirido pelo acusado de boa-fé ou sem possuir conhecimento da sua origem ilícita.

A palavra da vítima atribui-se especial valor, mormente quando convicta e sem contradições com os elementos dos autos. O depoimento da vítima, em juízo, foi corroborado por seu depoimento na fase policial. Destarte, não há nenhum motivo que faça desmerecer os depoimentos dos policiais civis.

O fato de serem as testemunhas, policiais militares, por si só, não desabona seus depoimentos, pois, não possuem nenhum motivo para incriminarem o réu. Ademais, são funcionários públicos, prestaram concurso para o ingresso na carreira e, seus atos presumem-se, a princípio, legais e legítimos.

Os agentes policiais não estão proibidos de depor sobre atos de ofício, nos processos em cuja fase extrajudicial participou, exercendo suas funções. Não há necessidade, também, considerando-se a presunção relativa da legalidade dos atos realizados pelos policiais, de suas alegações serem ratificadas por testemunha civil. A arguição de inidoneidade do agente público há de ser específica e não genérica, pois, não pode abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas, justamente por serem estes agentes públicos que têm, no exercício de suas funções, presunção juris tantum de que agem correta e validamente.

De mais, "o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." ((STF HC 74.608-0 de São Paulo rel. Min. Celso de Mello DJU 11.04.97, pág. 12.189)).

A prova é bastante no sentido de que o acusado possuía arma de fogo e munições, de uso permitido, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência.

Outrossim, o Laudo Pericial às fls. 30/34 menciona que se trata de: "uma pistola semi automática, usada, desmuniada, de fabricação nacional, de marca TAURUS, do modelo PT 58 S, de número de série suprimido por abrasão, de percussão central, de calibre nominal .380 ACP, de acabamento oxidado, com presença de pontos de oxidação

por toda sua extensão[...]De municiamento por carregador metálico bifilar com capacidade nominal para dezenove cartuchos. Acompanhava um carregador. [...]Realizado o exame químico para constatação de recentidade de disparo, utilizando o reagente IPT, este apresentou resultado positivo.[...] Acompanham a arma: Dezenove cartuchos de marca CBC, de calibre .380 AUTO NTA, dotados de projéteis do tipo encamisado total ogival, os quais foram disparados mostrando-se eficazes.”

Assim, a conduta praticada preenche as elementares do artigo 12, caput, da Lei de Armas, por se tratar de possuir arma e munições de uso permitido, sem autorização, no interior de sua residência.

Não é demais lembrar que se trata de crime de perigo abstrato, aperfeiçoando-se com a simples manutenção da munição sob a guarda do agente. Neste sentido, a jurisprudência se posiciona:

“TJ-RS - Apelação Crime ACR 70057175457 RS (TJ-RS) Ementa: APELAÇÃO CRIME. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ART. 12, CAPUT, DA LEI 10.826 /03. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDUCTA TÍPICA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. O mero cometimento da conduta de posse irregular de arma de fogo é suficiente para caracterizar o crime de perigo abstrato. Isto porque, visando à proteção da segurança pública, não é exigível que haja lesividade da conduta e, em consequência, é totalmente prescindível que ocorra perigo concreto. Portanto, consoante a argumentação ministerial, a tipicidade está caracterizada. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. (Apelação Crime Nº 70057175457, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em 21/11/2013)” (grifos meus).

Importante registrar que cabe ao legislador fazer a opção de tornar um fato formal e materialmente típico independentemente da existência de perigo concreto, o que não fere qualquer princípio constitucional e, portanto, não autoriza a absolvição. Vale ressaltar que o dolo do agente voltado à prática do referido crime contra a incolumidade pública está evidente diante das circunstâncias em que os fatos estão envoltos, bem como a partir da análise da sua própria conduta, tendo em vista a manutenção da munição sem determinação legal ou regulamentar em sua residência, o que evidencia a anterior decisão do agente com relação à consumação do delito de possuir munição de uso permitido.

Portanto, observa-se que as provas existentes nos autos são suficientes para a sustentação do decreto condenatório e que a conduta encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 12, caput, da Lei n.º 10.826/03.

Assim, comprovada a autoria e a materialidade delitiva, a condenação do réu pelos crimes previstos no artigo 180, caput, do Código Penal e artigo 12, caput, da Lei 10.826/03, é medida de rigor.

III. Dosimetria da pena

Para o delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal:

Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vislumbro que há situações desfavoráveis ao acusado, uma vez que apresenta circunstância desabonadora no tocante a maus antecedentes, conforme F.A. às fls. 83/88, motivo pelo qual fixo a pena 1/6 acima do mínimo legal, perfazendo-se em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixados no piso legal.

Na segunda fase, observo a causa agravante no tocante à reincidência do agente, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, conforme Certidão às fls. 90/92, motivo pelo qual agravo a pena em 1/6, resultando em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses

e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, fixados no piso legal. Ausentes causas atenuantes

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Por isso, torno a pena definitiva em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, fixados no piso legal.

Para o delito previsto no artigo 12, caput, da Lei 10.826/03:

Analizando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vislumbro que há situações desfavoráveis ao acusado, uma vez que apresenta circunstância desabonadora no tocante a maus antecedentes, conforme F.A. às fls. 83/88, motivo pelo qual fixo a pena 1/6 acima do mínimo legal, perfazendo-se em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixados no piso legal.

Na segunda fase, observo a causa agravante no tocante à reincidência do agente, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, conforme Certidão às fls. 90/92, motivo pelo qual agravo a pena em 1/6, resultando em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, fixados no piso legal. Ausentes causas atenuantes.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Por isso, torno a pena definitiva em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, fixados no piso legal.

Ao final, consoante estabelecimento pelo artigo 69 do Código Penal, somam-se as penas, perfazendo-se em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, fixados no piso legal.

O único regime que se amolda à ressocialização do réu é, inicialmente, o semiaberto, conforme previsão da Súmula 269 do STJ, a qual possibilita ser admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis às circunstâncias judiciais.

O réu não faz jus ao benefício da substituição de pena previsto no artigo 44 do Código Penal, tendo em vista ser reincidente e a substituição não se mostrar suficiente. Também não faz jus à suspensão condicional da pena, prevista no artigo 77, do Código Penal.

IV. Decisão

À evidência do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado SIDNEY JOSÉ DA FONSECA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal e artigo 12, caput, da Lei 10.826/03, à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, fixados no piso legal.

Expeça-se mandado de prisão após o trânsito em julgado.

Em face da condenação arcará o réu com o pagamento das custas, ficando sobrestada a cobrança, caso seja beneficiário da assistência judiciária.

Após o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal.

P. I. C.

Jardinópolis, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA